



PUTUSAN
Nomor 1166 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELEGIA T. RENMAUR, bertempat tinggal di Gang Persatuan, Nomor 21C, RT 013, RW 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan dalam perkara ini memilih alamat di Kayu Tiga, RT 003, RW 003, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Hatane & Associates, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Mejah, Belakang Lapangan Tenis Pomdan XVI Pattimura, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. RUTH MAGDALENA SOHILAIT alias LENY FERDINANDUS**, bertempat tinggal di Soa Tupang Alang, Desa Alang, Kecamatan Leihitu Barat/Jalan Rijali Belakang Soya, Kecamatan Sirima Kota Ambon, saat ini sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nania Ambon;
- 2. FRANGKI FERDINANDUS**, bertempat tinggal di Jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirima, Kota Ambon Saat ini, sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nania Ambon;
- 3. DERLONT FERDINANDUS**, bertempat tinggal di Jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirima, Kota Ambon Saat ini, sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nania Ambon;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



4. DORLAND FERDINANDUS alias OLAND, bertempat tinggal di Jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirima, Kota Ambon Saat ini, sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nania Ambon;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marcus Manuhutu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT 002, RW 06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat terhitung dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu Februari 2022 atau 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan adalah Rp7.500.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 + Rp750.000.000,00 = Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat per hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Para Tergugat lalai menaati isi

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memenangkan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan Februari 2022 atau 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp1.431.188.688,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt/2022/PT AMB, tanggal 10 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 29 Agustus 2022 dengan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

A. Ganti rugi atas laba yang diharapkan sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

B. Kompensasi atas rumah toko di Jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebesar Rp102.900.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38 K/Pdt.G/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/Pdt/2022/PT AMB, tanggal 10 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 29 Agustus 2022,
dengan perbaikan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.338.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat per hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Para Tergugat lalai menaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memenangkan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Martha Ferdinandus, maka Para Tergugat sebagai ahli waris punya hak untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa secara lisan antara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



Almarhumah Martha Ferdinandus tersebut dan oleh karena Para Tergugat menghendaki dihentikan sewa menyewanya, maka sudah tepat pertimbangan *judez facti* Pengadilan Tinggi Ambon bahwa kerugian yang dapat dibebankan kepada Para Tergugat adalah hilangnya keuntungan selama 3 (tiga) bulan untuk mencari rumah sewa pengganti sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penggantian bangunan sebesar Rp102.900.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, tetapi kerugian tersebut tidak serta merta menjadi beban atau tanggung jawab dari Para Tergugat, karena Para Tergugat sudah memberi peringatan kepada Penggugat untuk mengosongkan tanah dengan alasan Penggugat tidak membayar sewa tanah;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELEGIA T. RENMAUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELEGIA T. RENMAUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1166 K/Pdt/2024